

0060762-07.2015.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... de que no logradouro acima haveria tráfico de drogas.

Assim, os policiais para lá rumaram, localizando o acusado. O lugar era a residência do réu, que franqueou a entrada no imóvel aos investigadores e, de pronto, informou onde estaria a droga, ou seja, dentro de seu quarto. Os policiais revistaram o referido cômodo no interior do qual o denunciado guardara os 688,5 gramas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0060762-07.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0060762-07.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Réu:

JOÃO ROBERTO VINICIUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

JOÃO ROBERTO VINICIUS DA SILVA (RG. n.º 44207667/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 15 de maio de 2015, por volta das 12h43min, na residência da Rua Lourenço Benacci, nº 125, Cidade Tiradentes, Município de São Paulo, adquiriu, tinha em depósito e guardava, visando o comércio ilegal, 688,5 gramas de tricloroetileno, substância sujeita a controle especial, vulgarmente conhecida como "lança perfume", distribuído em 81 vidros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que a Polícia Civil recebeu a denúncia anônima nº 24200515V, oriunda do disk denúncia, dando conta de que no logradouro acima haveria tráfico de drogas.

Assim, os policiais para lá rumaram, localizando o acusado. O lugar era a residência do réu, que franqueou a entrada no imóvel aos investigadores e, de pronto, informou onde estaria a droga, ou seja, dentro de seu quarto. Os policiais revistaram o referido cômodo no interior do qual o denunciado guardara os 688,5 gramas de tricloroetileno, substância sujeita a controle especial, vulgarmente conhecida como "lança perfume", distribuídos em 81 vidros, os quais haviam sido colocados dentro de uma caixa de papelão.

Em 02 de fevereiro de 2017, foi determinada a notificação do acusado (fls. 88/89).

Em 09 de novembro de 2018, o processo foi suspenso com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 136).

Quanto preso por outro processo, o réu veio a ser notificado (fls. 180). Defesa prévia apresentada (fls. 185). Em 10 de setembro de 2021, a denúncia foi recebida

(fls. 186/187). O réu foi citado (fls. 203). Nos termos do artigo 26 do Provimento CSM n.º 2564/2020 e na necessidade de prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 208/211).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a desclassificação para o porte de substância entorpecentes.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição, alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito de porte, bem como requereu a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação de pena mínima, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Ao final da instrução criminal, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de rigor a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal. Senão vejamos:

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência (fls. 04/06), relatório de investigação (fls. 07), disque-denúncia (fls. 08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/11), laudo pericial químico-toxicológico (fls. 24/26), que constatou que o material apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo não pode ser dito em relação à autoria do crime de tráfico, senão vejamos: Não há dúvida ou controvérsia sobre o fato de que o réu foi detido na posse de diversos vidros de lança perfume. Ocorre que, apesar da posse da droga, não restou demonstrada a finalidade de comercialização. Nos dois momentos em que foi ouvido, o réu sustentou que os vidros eram destinados ao seu uso. De outro lado, os policiais envolvidos na prisão não trouxeram elementos de prova que apontassem para a conduta mais grave da traficância.

Assim, durante o interrogatório policial, o réu JOÃO ROBERTO em suma, alegou ser usuário e que os “lanças” apreendidos destinavam-se ao seu consumo pessoal (fls. 12).

Em Juízo, o réu JOÃO ROBERTO declarou novamente que era usuário de drogas e havia comprado os vidros para o seu consumo. Se fosse traficante, teria outras drogas em sua casa. Tinha 81 vidros. Pagou trezentos reais por tudo. Fazia bico na transportadora e ganhava 80 reais por dia. O colega fez um preço melhor e na época usava um por dia.

Ocorre que a negativa do réu, no tocante a traficância, não pode ser de todo desconsiderada, pois a não ser a quantidade de vidros, não há qualquer outro elemento de prova nos autos que indique o envolvimento do acusado com a traficância dos frascos apreendidos.

Os policiais ouvidos relataram apenas que encontraram as drogas numa caixa em baixo da cama do réu, sendo certo que o próprio réu apontou os entorpecentes a equipe, momento em que reconheceu que era usuário contumaz e a droga se destinava ao seu uso. Vejamos:

A testemunha JOSÉ ROBERTO, policial civil, em Juízo, reconheceu o réu e narrou que receberam a denúncia anônima de que no local, uma casa, ocorria o tráfico de drogas. Foram para o local e foram atendidos por uma senhora, salvo engano, a mãe dele. Ele chegou em seguida. Explicaram o teor da denúncia e ambos autorizaram o ingresso. Ele assumiu que era usuário de lança e apontou o local. De fato, encontraram vidros de lança perfume numa caixa de sapatos. Eram dezenas, mas não lembra quantas.

Da mesma forma, a testemunha JORGE CESAR, policial civil, em Juízo, relatou que foram cumprir um disque denúncia. No local, foram atendidos pela genitora do réu e, em seguida, por ele. Informaram sobre a denúncia. O rapaz falou que era usuário de

lança e mostrou dentro de uma caixa várias unidades. Não lembra a quantidade.

Diante dos fatos, foram para a delegacia.

Em suma, os policiais confirmaram a localização das drogas, mas nada trouxeram aos autos que afastasse a versão do réu.

Assim, a prova carece da segurança necessária no que diz respeito a finalidade de comercialização dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pois o réu não foi flagrado na efetiva venda das drogas, não foram apreendidos petrechos, anotações, os policiais não viram efetivamente ações semelhantes à transação, não detiveram consumidores que apontassem o réu como traficante, bem como não houve confissão, ainda que informal acerca da finalidade espúria.

Em suma, a prova produzida não foi apta a demonstrar a responsabilidade do réu por tráfico, sendo de rigor a absolvição em relação ao delito descrito na exordial.

No entanto, o réu foi surpreendido na posse das porções, fato descrito pelos policiais e confessou desde a fase policial pelo próprio acusado.

Impõe-se, pois, sua condenação pelo delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, operando-se a desclassificação.

Passo a dosimetria da pena.

Verifico ser o réu reincidente. Assim sendo, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de QUATRO MESES, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 11.343/2006.

Inexistindo outras circunstâncias que possam interferir na dosimetria, torno-a definitiva no patamar acima.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, em consequência, desclassifico o delito de tráfico, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme descrito na denúncia, para o porte de entorpecentes, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06, e, em consequência, CONDENO o acusado JOÃO ROBERTO VINICIUS DA SILVA (RG. n.º 44207667/SP), qualificado nos autos, tão somente como incurso nas sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de QUATRO MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

A prestação de serviço deverá ser cumprida nos moldes do artigo 46 e seus parágrafos do Código Penal e regulamentada pelo Juízo da Execução.

Transitada esta em julgado, o réu terá o seu nome lançado no "Rol dos Culpados".

Por fim, autorizo sejam incineradas as drogas apreendidas, providenciando a serventia as comunicações de praxe e devolução do valor apreendido ao acusado.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA